

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Antrag auf Zustimmung zum Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Erwerberin: Fortführungs- und Eignungspaket

Antrag an die Vergabestelle

Die NordSys Betriebserwerber GmbH beantragt, die Fortführung des Vertrags HB-IT-SERVICE-2026 als Auftragnehmerin zuzulassen und den Eintritt als zulässigen Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB zu dokumentieren.

Begründung

- 1. Der Eintritt erfolgt im Zuge einer Insolvenzen und übertragenden Sanierung.
- 2. Die Erwerberin übernimmt das funktional wesentliche Betriebsvermögen.
- 3. 38 von 42 Supportkräften wechseln zur Erwerberin.
- 4. Ticket-System, Hotline, Betriebsmittel und Dokumentation bleiben erhalten.
- 5. Leistungen, Preise, Laufzeit, Service-Level und Vertragsrisiko bleiben unverändert.
- 6. Die Erwerberin erfüllt die ursprünglichen Eignungsanforderungen jedenfalls nach Nachreichung der beigefügten Versicherungsbestätigung.

Anlagenliste

Anlage	Inhalt
E-1	Beschluss vorläufige Insolvenzverwaltung
E-2	Asset Deal Term Sheet
E-3	Personalübergangsliste anonymisiert
E-4	ISO-27001-Übertragungsbestätigung der Zertifizierungsstelle
E-5	Betriebshaftpflicht Deckungszusage
E-6	Erklärung zu §§ 123 und 124 GWB
E-7	SLA-Fortführungsplan

Hilfsantrag

Hilfsweise beantragt die Erwerberin eine auf drei Monate befristete Interimsfortführung zur Sicherung des laufenden kommunalen IT-Betriebs, falls die Vergabestelle weitere Eignungsnachweise verlangt.